

Email Inicial a Patricia García

7 cuestiones estratégicas que necesitan respuesta legal antes del filing

Correspondencia

Email inicial a Patricia García — versión 1.0

Estado: BORRADOR — pendiente de envío

Última edición: 2026-06-04

Para: patriciagarcia@lafabricadeinventos.com

De: Francisco Javier Andrés Andrés

Asunto: PCT sobre U202532624 — Inicio del proceso y consultas estratégicas previas

Estimada Patricia,

Te escribo para iniciar formalmente el proceso de protección internacional del sistema de software e IA que controla el hardware del modelo de utilidad U202532624 (recibido en OEPM el 24/12/2025, ref. nuestra: Francisco Javier Andrés A.). El sistema, internamente denominado SRBA (*Sistema de Resonancia Biofotónica Adaptativa*) en su capa de marca, se redactará como PCT con un título técnico neutro a definir contigo.

Adjunto seis informes de soporte preparados como base de trabajo:

1. Estado del arte — paneles de fototerapia y panorama competitivo (>10 marcas).
2. Patentabilidad de software — análisis Alice (USPTO) y eje SIMD vs SaMD.
3. Borrador SRBA — 22 reivindicaciones (sistema, método, CRM).
4. Innovación disruptiva — visión estratégica a 20 años.
5. Estrategia ESG / economía circular — Ekio Light Sostenible.
6. 5 reivindicaciones adicionales de sostenibilidad propuestas.

Antes de avanzar, necesitamos tu criterio formal sobre las siguientes cuestiones críticas, en orden de urgencia:

A — Calendario y deadline operativo

A.1. El plazo de prioridad Paris/PCT vence en principio el 24/12/2026. Sin embargo, el deadline operativo real es la fecha de publicación del MU U202532624 en el BOPI: una vez publicado, esa publicación se vuelve estado de la técnica destructor para toda la materia nueva de la PCT no soportada en el MU (IA, bucle cerrado, integración con wearables, arquitectura cloud, aprendizaje colectivo). ¿Cuál es tu mejor estimación de fecha BOPI? Necesitamos fijar el filing PCT antes de esa fecha.

A.2. Nuestra preferencia es filing en julio 2026, sujeta a tu confirmación de viabilidad operativa. ¿Confirmas también tu recomendación de presentar vía PCT con ISA = EPO (búsqueda internacional realizada por la Oficina Europea), reivindicando prioridad parcial del U202532624?

B — Estrategia de prioridad y reformulación

B.1. El MU U202532624 contiene la expresión "aplicaciones terapéuticas" en su título y reivindicaciones. La estrategia PCT exige eliminar todo lenguaje terapéutico en los claims (Art. 53(c) EPC, exclusiones CNIPA). Esto genera un riesgo de prioridad rota por divergencia de invención (Art. 87 EPC, criterio G 2/98).

Nuestra propuesta:

- Descripción PCT replica literalmente el lenguaje del MU para soportar prioridad.
- Claims PCT reformulados como "control adaptativo de un dispositivo de emisión luminosa multiespectral", sin verbos médicos.
- Aclaración expresa en la descripción de equivalencia técnica.

Email Inicial a Patricia García

7 cuestiones estratégicas que necesitan respuesta legal antes del filing

Correspondencia

¿Confirmas que esta arquitectura es defendible o propones otra estrategia?

B.2. Para segregar materia MU vs materia nueva, propongo etiquetar internamente cada característica del borrador como [MU PRIORITY] o [PCT DATE ONLY]. ¿Tienes formato propio o trabajamos con esta convención?

C — Bloque de sostenibilidad y PaaS

C.1. Las 5 reivindicaciones de sostenibilidad (documento 6) — Pasaporte Digital de Producto, mantenimiento predictivo, logística inversa, optimización energética del motor IA — entiendo que son patentables si se anclan en arquitectura técnica concreta y se reformulan fuera del marco "modelo de negocio". ¿Encaje correcto?

C.2. La reivindicación de PaaS (punto 5.c) es la más delicada: tal como está formulada como "modelo de fototerapia como servicio" colisiona con Art. 52(2)(c) EPC y exclusión de método de negocio en CNIPA y US (Bilski/Alice). Propongo reformularla como "sistema técnico de gestión remota de flota de dispositivos de emisión multispectral con telemetría de uso, mantenimiento predictivo basado en patrón de degradación de componentes y actualización OTA de protocolos de emisión". ¿Encaje?

C.3. Nuestra decisión es integrar las 5 reivindicaciones de sostenibilidad en la PCT principal (sinergia de cita cruzada, refuerzo del technical effect para Alice, alineación ESPR). ¿Ves algún riesgo de unidad de invención (Art. 82 PCT) que aconseje separarlas?

D — Reivindicaciones especulativas (BCI, micro-LEDs cuánticos)

Nuestra decisión es retirarlas de la PCT inicial y reservar divisional/continuación cuando exista implementación real. Riesgo de rechazo por insuficiencia (Art. 83 EPC / §112 US) que podría contaminar la solicitud completa. Se mencionarán únicamente en la descripción como variantes contempladas, sin reivindicarlas. ¿Acuerdo?

E — Freedom-to-operate previo al filing

Antes del filing necesitamos un FTO scan ligero sobre las 5 familias más probables de infracción:

- Joovv: US10478634B2, US11247060B2, US20210077823A1.
- Vielight: WO2018232501A1, US10537746B2.
- Novothor / Wellred.
- Theralight: US20200316388.
- Closed-loop adaptativo general: US10617880B2 (Medtronic).

¿Lo incluyes en el alcance o lo cotizas aparte?

F — Divulgaciones propias previas al filing

Estamos auditando internamente todo material EKIO publicado entre 24/12/2025 y la fecha de filing PCT (web, redes sociales, prensa, pitch deck Wolaria, demos, ferias) para identificar y, si procede, retirar o redactar de forma que no anticipen la materia nueva. ¿Necesitas que te enviemos esta auditoría antes de la redacción final?

G — Alcance, entregables, presupuesto, cronograma

Solicitamos cotización formal que incluya:

- Redacción de memoria descriptiva PCT completa + claim set definitivo (sistema, método, CRM, arquitectura distribuida).
- Figuras técnicas (mínimo 5: sistema, método, bucle cerrado, motor IA, panel multizona).
- Filing PCT vía OEPM con ISA = EPO.
- Argumentario preventivo para Written Opinion (Chapter II).

Email Inicial a Patricia García

7 cuestiones estratégicas que necesitan respuesta legal antes del filing

Correspondencia

- Jurisdicciones objetivo fase nacional: España, EE.UU., EP (vía EPO), China, Japón, Corea, Canadá, Reino Unido. Cotización por jurisdicción individual, con calendario de mes 30.
- Calendario tope: filing PCT en julio 2026, sujeto a tu confirmación.

Contexto estratégico

EKIO ha sido admitida en el acelerador Wolaria y está en proceso de cierre de financiación. La cartera de PI, incluyendo el bloque ESG, es palanca central ante el inversor. La solidez del filing es decisión estratégica de empresa, no solo defensa técnica.

Quedo a tu disposición para una llamada esta misma semana. Confirma franja y modalidad.

Un saludo,

Francisco Javier Andrés Andrés
CEO, EKIO Bienestar S.L.